

1500286-38.2022.8.26.0581

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2067341/2022 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 23522428 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 365/22/211 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 2067341 - DEL.POL.SÃO MANUEL

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

DALMO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

1ª Vara

Rua Ettore Targa, s/nº, São Manuel-SP - cep 18650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500286-38.2022.8.26.0581 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500286-38.2022.8.26.0581

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2067341/2022 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 23522428 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 365/22/211 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 2067341 - DEL.POL.SÃO MANUEL

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

DALMO AFFONSO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou DALMO AFFONSO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 porque, no dia 10 de março de 2022, às 16:00h, na Rua Pedro Celandroni, n. 9999, Cohab II, nesta cidade e Comarca de São Manuel, o réu trazia consigo 17 (dezessete) pinos de cocaína, com peso líquido total de 3,07 gramas e 13 (treze) pedras de crack, com peso líquido total de 1,58 gramas, substâncias que causam dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas. Segundo a denúncia, "policiais civis e guardas municipais estavam em patrulhamento

de rotina, quando se deslocaram até o 'bar do Naves', ponto conhecido pelo tráfico de drogas na cidade. Durante a abordagem, passaram a realizar buscas pessoais nos frequentadores daquele estabelecimento. Ato contínuo, os agentes abordaram o denunciado, e encontraram com ele 17 pinos de cocaína e 13 porções de crack, entorpecentes devidamente embalados e pronto para comercialização. Diante do contexto fático, o denunciado foi preso em flagrante pelos agentes de segurança pública."

Antecedentes criminais às fls. 89-96 e F.A. às fls. 100-137.

Flagrante formalmente em ordem e presentes os requisitos do artigo 312, CPP, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva às fls. 151.

Notificado às fls 213, o réu apresentou defesa prévia às fls 222-223.

Decisão recebendo a denúncia em 16 de maio de 2022 às fls. 224.

Designada a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas a vítima e as testemunhas, bem com, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a absolvição do réu em razão da insuficiência probatória quanto à autoria, tendo a defesa anuído ao pedido do "parquet".

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), termos de depoimentos (fls. 05/06), interrogatório da fase policial (fls. 07/08), auto de exibição/apreensão (fl. 10), boletim de ocorrência (fl. 11/12), laudos periciais toxicológicos preliminar e definitivo (fls. 15/24 e 165/167) e relatório final do inquérito policial (fl.164).

A autoria, contudo, não restou demonstrada de forma suficiente, conforme prova oral que abaixo será analisada.

A testemunha WAGNER AUGUSTO DE CAMARGO, Guarda Civil Municipal, informou que na data dos fatos estava em uma operação em conjunto com policiais civis do SIG, e se deslocaram até o "Bar do Naves", conhecido como ponto de tráfico de drogas na cidade. Ao chegar, iniciaram as buscas sobre os indivíduos que lá estavam e na busca pessoal do réu, foram encontrados em um copo sobre o seu pé algumas porções de cocaína e pedras de crack embaladas, prontas para a venda. Disse que o réu já era conhecido dos meios policiais, pois tem passagens por tráfico e crimes contra o patrimônio. Que havia outras pessoas no bar e que os policiais localizaram o copo ao lado do seu pé.

A testemunha NELSON FERREIRA NETO, Guarda Civil Municipal, confirmou o relato do colega.

O réu DALMO AFFONSO, em seu interrogatório judicial, negou a prática do delito. Disse que saiu de sua casa para fazer um serviço e parou no Bar do Naves para tomar pinga com os amigos, quando passou uma viatura da Polícia Civil, mas ele permaneceu no local pois não trazia consigo nada de ilícito. Momentos depois, disse que chegaram guardas civis municipais e abordaram todos os presentes no local. Disse que não estava portando drogas e que foi agredido pela autoridade policial. Informou que a droga somente lhe foi apresentada na delegacia. Que tem problemas com álcool e drogas, mas que não é traficante.

Eis a prova produzida nos autos.

Inicialmente, cumpre dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais. A circunstância de serem agentes públicos não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e genérico sobre o depoimento, de sorte a reduzir-lhe, "a priori", o poder de convencimento.

Com efeito: "São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha." (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 07/03/2017, DJe de 14/03/2017).

No entanto, os relatos dos policiais devem estar em consonância com os demais elementos informativos e provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso, já que a versão apresentada pelos guardas municipais em juízo não esclarece com precisão a dinâmica do flagrante e o porquê de terem concluído que o réu estava traficando no local.

O simples fato de o acusado ser conhecido nos meios policiais e estar próximo a um copo com drogas não é suficiente a caracterizar a posse da droga, tampouco revela ato concreto de mercancia. Conforme bem salientado pelo DD. Promotor de Justiça, a droga poderia ser do acusado ou de outra pessoa que estivesse ou tivesse passado pelo bar, fato que atrai o princípio do in dubio pro reo em favor do réu..

Consigno, ainda, que, em que pese ter restado incontroverso a presença de outras pessoas no bar, ao menos duas, se considerados apenas os depoimentos dos guardas municipais, não houve condução de tais indivíduos à delegacia de polícia, tampouco indicação de seus nomes no APF, de modo que a autoria quanto à posse das drogas encontradas não foi suficientemente demonstrada por meio de prova produzida à luz do contraditório judicial. .

Portanto, revelando-se a prova frágil quanto à autoria do delito, impõe-se a absolvição do acusado em homenagem ao princípio do "in dubio pro reo", nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

ISSO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e ABSOLVO o réu DALMO AFFONSO da imputação relativa ao crime previsto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Revogo a prisão preventiva decretada às fls. 149-152.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Por fim, considerando os relatos de violência policial pelo acusado e o laudo de lesões corporais das fls. 98-99, oficie-se, com urgência, à Corregedoria da Guarda Municipal de São Manuel para que apure eventual abuso de autoridade no presente caso.

Sentença registrada digitalmente.

Publique-se. Intimem-se.

São Manuel, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA